

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 240/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร โจทก์
นาย อลงกรณ์หรือเฮง ลิมปีสุชาติ จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 227

คำให้การของผู้เสียหายในคดีข่มขืนกระทำชำเราที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนแต่ไม่ได้มาเบิกความในชั้นศาล ศาลรับฟังประกอบคำผู้จับกุมพนักงานสอบสวนและเจ้าของบ้านที่อยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุซึ่งผู้เสียหายวิ่งหนีเข้าไป และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังกับคำรับชั้นสอบสวนของจำเลยลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันพรากผู้เสียหายอายุ 15 ปีเศษไปเสียจากความดูแลของบิดาโดยผู้เสียหายไม่เต็มใจไปด้วยและจำเลยกับพวกได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายโดยร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายกอดปล้ำ ชก ต่อย และกระแทกท้อง ช่วยกันจับมือจับเท้าผู้เสียหายไว้ไม่ให้ดิ้นขัดขืน แล้วจำเลยกับพวกได้ฉลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ของจำเลยกับพวกคนละ 1 ครั้ง อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 310, 318, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 276 วรรคสอง, 310, 318 เรียงกระทงลงโทษความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ลงโทษตามมาตรา 318 (ที่ถูกมาตรา 318 วรรคท้าย) จำคุก 4 ปี ฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาตนในลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามมาตรา 276 วรรคสอง เป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังตามมาตรา 310 ให้ลงโทษตามมาตรา 276 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 17 ปี รวมโทษจำคุก 21 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 14 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นางสาวสุดาเรียงม่วง ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์อายุ 15 ปีเศษ เป็นบุตรของนายโสภณ เรียงม่วง ในวันและเวลาที่โจทก์ฟ้อง นางสาวสุดาออกจากบ้านพักที่กรุงเทพมหานครไปหานางสาวสุนีย์ พันธุ์โพธิ์ทองที่ตลาดเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่พบเนื่องจากนางสาวสุนีย์ย้ายบ้านไปนางสาวสุดาตามหาบ้านนางสาวสุนีย์ไม่พบจนเวลาประมาณ 20 นาฬิกามีคนร้ายร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานางสาวสุดาจนสำเร็จความใคร่คนละ 1 ครั้ง คดีมีปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดคดีนี้หรือไม่ โจทก์มีจำสืบตำรวจชาติ กลิ่นจันทร์ ตำรวจผู้จับกุมจำเลยเบิกความเป็นพยานว่า พยานเป็นผู้จับกุมจำเลย ขณะจับกุมจำเลย จำเลยพยายามหลบหนีโดยปิดกุญแจบ้าน เมื่อตำรวจ

ล้อมบ้านไว้จำเลยกระโดดจากตาดฟ้าตึกที่จำเลยหลบเข้าไปไปยังตึกอีกหลังหนึ่ง เมื่อจับกุมได้แล้วจำเลยให้การรับสารภาพตามข้อหาของเจ้าพนักงานตำรวจปรากฏตามบันทึกจับกุมหมาย จ.1 ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับว่าได้พาผู้เสียหายไปยังบริเวณที่เกิดเหตุปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 ซึ่งจำเลยรับว่าได้ลงชื่อไว้จริง นอกจากนี้โจทก์ยังมีนางล้อมเบิกความยืนยันว่า นางสาวสุดาบอกว่าถูกผู้ชาย 4 คน ช่มชู้กระทำชำเรา โดยนายเฮงหรือจำเลยนี้เป็นคนร้ายคนหนึ่งคดีนี้แม้นางสาวสุดาไม่ได้มาเบิกความต่อศาล แต่ร้อยตำรวจเอกกฤษฎชัยก็ได้จดคำให้การของนางสาวสุดาไว้ตามเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งปรากฏว่านางสาวสุดาได้ให้การต่อร้อยตำรวจเอกกฤษฎชัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายร่วมกระทำผิดช่มชู้กระทำชำเรา นางสาวสุดาด้วยโดยก่อนหน้านี้จำเลยได้พาผู้เสียหายไปในที่เกิดเหตุ แล้วจำเลยกับพวก ร่วมกันชกต่อยกระแทบท้อง จับแขนผู้เสียหายไว้ ต่อจากนั้นจึงร่วมกันช่มชู้กระทำชำเราผู้เสียหาย จำสืบตำรวจสุชาติก็ดีนางล้อมก็ดี รวมทั้งร้อยตำรวจเอกกฤษฎชัยต่างไม่รู้จักไม่มีสาเหตุกับจำเลย ไม่รู้จักฝ่ายผู้เสียหายไม่มีผลประโยชน์ในผลแห่งคดียอมเบิกความไปตามข้อเท็จจริงที่รับรู้เห็นมา ไม่มีเหตุที่จะปรักปรำจำเลย ไม่มีข้อควรระวังสงสัย ทั้งได้เบิกความโดยไม่มีข้อพิรุณประการใด เชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ชั้นสอบสวนและชั้นจับกุมจำเลยได้ให้การรับสารภาพโดยสมัครใจ และหลังเกิดเหตุนางสาวสุดาได้บอกเล่าเหตุการณ์ต่อนางล้อม นางสาวสุดาเป็นเด็กสาว ย่อมละเอียดต่อการถูกช่มชู้ ถ้าเหตุการณ์มิได้เป็นความจริงนางสาวสุดาคงไม่บอกเล่าต่อนางล้อมและให้การต่อพนักงานสอบสวนเช่นนั้น จำเลยคงมีตัวจำเลยผู้เดียว เบิกความว่ามีได้กระทำผิดและมีได้ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนคำเบิกความของจำเลยในชั้นพิจารณาต่างกับคำให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจเป็นข้อพิรุณทั้งเมื่อจะถูกจับกุมก็พยายามหลบหนี พยานหลักฐานของจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ เชื่อได้ว่าจำเลยพาผู้เสียหายไปในที่เกิดเหตุ แล้วจำเลยกับพวก ร่วมกันชกต่อย กระแทบท้อง จับแขนผู้เสียหายไว้ และร่วมกันช่มชู้กระทำชำเราผู้เสีย

หายจนสำเร็จความใคร่ตามที่โจทก์นำเสนอจริง การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด
ดังศาลล่างทั้งสองพิพากษา แต่โทษที่ลงแก่จำเลยนั้นเห็นว่าหนักไป สมควรแก้ไขให้
เหมาะสมแก่รูปคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา318 วรรคท้าย
ให้จำคุก 3 ปี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา276 วรรคสอง ซึ่งเป็น
กรรมเดียวกับความผิดตามมาตรา 310 วรรคหนึ่งให้ลงโทษตามมาตรา 276 วรรค
สอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 15 ปี รวมจำคุก 18 ปี คำรับในชั้นจับกุมและ
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลเป็นอันมากลดโทษให้หนึ่งในสามคง
จำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ